HERMAN TED BARBOSA:48426024149 Assinado de forma digital por HERMAN TED BARBOSA:48426024149 Dados: 2025.12.23 15:09:43 -03'00'

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

> **"(...) A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS.** - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. Doutrina. (...)" **RE 519.778-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.08.2014.**

O **PROGRESSISTAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05, com endereço no Senado Federal - anexo 1 - andar 17, Brasília, DF, Cep 70165-900, endereço eletrônico: pp@pp.org.br, representado por seu presidente nacional, Ciro Nogueira Lima Filho, com fundamento no **art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal**, e por intermédio de seu advogado infra-assinado (instrumento de mandato anexo), vem, respeitosamente, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

contra a **Lei Estadual nº 9.440, de 27 de dezembro de 2024 (DOEAL 30.12.2024), que, em seu art. 15, revogou expressamente o inciso VI do §2º do artigo 1º da Lei nº 5.981/1997**, dispositivo que instituía o denominado ICMS Verde no **ESTADO DE ALAGOAS** e pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

1.DA LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO PROGRESSISTAS

O Progressistas possui legitimidade ativa para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do artigo 103, inciso VIII, da Constituição da República de 1988, combinado com o artigo 2º, inciso VIII da Lei nº 9.868/1999. Trata-se de agremiação partidária com representação no Congresso Nacional, circunstância que lhe confere a prerrogativa constitucional de provocar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

2.DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

No tocante à competência, cumpre destacar que o processamento e julgamento da presente demanda compete ao Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o artigo 102, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal, por se tratar de ação que visa à impugnação de lei estadual em face da Constituição da República. Trata-se, portanto, de hipótese típica de controle abstrato de constitucionalidade, cuja apreciação é de competência exclusiva desta Corte, guardiã da Constituição Federal e responsável por assegurar sua supremacia e unidade em todo o território nacional.

3.ATO NORMATIVO IMPUGNADO DIANTE DA REGRESSÃO NAS GARANTIAS AMBIENTAIS NO ESTADO DE ALAGOAS.

No apagar das luzes do ano de 2024, mais precisamente, em 30 de dezembro de 2024, foi publicada, no Diário Oficial do Estado de Alagoas, a Lei Estadual nº 9.440/2024, que promoveu alterações na Lei Estadual nº 5.981/1997, diploma que disciplina os critérios de apuração e os prazos de repasse das parcelas oriundas da arrecadação de impostos e das transferências constitucionais destinadas aos municípios alagoanos.

Originariamente, a Lei nº 5.981/1997 foi concebida com o fito de modernizar e detalhar os critérios de partilha, inserindo novos mecanismos de cálculo e atualização, como:

- Critérios baseados em indicadores de gestão fiscal, educação, saúde e meio ambiente;
- Introdução do ICMS Verde.

Esse dispositivo tinha como objetivo estimular políticas ambientais municipais, premiando financeiramente os municípios com melhor desempenho

ecológico e sustentável. O inciso VI do §2º do artigo 1º da Lei nº 5.981/1997, instituiu o denominado ICMS Verde, veja-se:

> *"VI – 3% (três por cento), a título de ICMS Verde, mediante critérios de conservação ambiental relacionados ao nível organizacional de gestão ambiental, aos padrões de desenvolvimento sustentável, à conservação da biodiversidade, à proteção dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente."*

Contudo, no sentido inverso à Carta Magna, a **Lei Estadual nº 9.440/2024**, **alterou a Lei nº 5.981/1997** e, entre outras mudanças, **revogou expressamente o inciso VI do §2º do art. 1º — revogou o chamado "ICMS Verde"**.

À vista disso, o **efeito prático da revogação do VI do §2º do art. 1º**, **deixou-se de existir o repasse de 3% do ICMS destinado ao critério ambiental**, que premiava municípios com boas práticas de sustentabilidade.

Como efeitos imediatos da revogação do ICMS Verde no Estado de Alagoas, os municípios que investiram em políticas ambientais deixam de receber essa parcela (3%), o que acarreta impacto financeiro negativo. Logo, o critério de partilha volta a se basear apenas nos demais indicadores previstos na Lei 5.981/1997 (como população, valor adicionado, arrecadação, etc.).

Com tal revogação, o Estado de Alagoas suprimiu o mecanismo de repartição das receitas do ICMS pautado em critérios ambientais, extinguindo política pública consolidada e de reconhecida relevância ecológica e federativa. A medida representa grave retrocesso na proteção ambiental e na promoção do desenvolvimento sustentável, além de comprometer a autonomia municipal na implementação de políticas voltadas à preservação dos recursos naturais, em afronta aos princípios constitucionais da proteção ao meio ambiente e da cooperação federativa.

4.DOS FATOS E DO CONTEXTO NORMATIVO

O Estado de Alagoas, por meio da Lei nº 8.234, de 10 de janeiro de 2020, instituiu o denominado ICMS Verde, mecanismo de repartição de receitas que vinculava parte do repasse do imposto aos municípios ao cumprimento de critérios ambientais. O Decreto nº 70.706, de 10 de agosto de 2020, regulamentou a aplicação da norma, estabelecendo parâmetros objetivos de avaliação relacionados à gestão ambiental, à conservação da biodiversidade, à proteção dos recursos naturais e à promoção do desenvolvimento sustentável,

de modo a incentivar políticas públicas voltadas à preservação ecológica e ao equilíbrio federativo.

Tal instrumento encontrava-se em plena consonância com as diretrizes nacionais de sustentabilidade, a exemplo da Lei nº 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, especialmente em seu artigo 33, o qual disciplina a instituição de incentivos econômicos voltados à proteção ambiental.

Do mesmo modo, guardava respaldo na Lei nº 14.119/2021, que instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, estabelecendo marco normativo destinado ao reconhecimento e à remuneração de práticas que gerem benefícios ambientais, tais como a conservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos, a captura de carbono e a preservação das paisagens.

Ademais, alinhava-se à Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012, que alterou a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Novo Código Florestal), diploma que, além de estabelecer normas gerais de proteção da vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente e das Reservas Legais, prevê a instituição de instrumentos econômicos e financeiros destinados a estimular a conservação ambiental.

Tais mecanismos têm por finalidade incentivar proprietários e entes públicos a adotar práticas sustentáveis, assegurando que a tutela florestal seja acompanhada de benefícios econômicos concretos, como compensações, créditos e políticas de fomento voltadas ao uso racional dos recursos naturais.

A consolidação dos critérios de apuração e definindo prazos para o repasse de receitas aos municípios alagoanos, especialmente no que tange ao **ICMS Verde, introduzidos no Estado de Alagoas pela Lei nº 8.234/2020,** encontrava-se em plena consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável[1] (ODS) da Organização das Nações Unidas, dos quais o Brasil é signatário.

[1] Em especial, alinhava-se ao ODS nº 6, que visa assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos; ao ODS nº 11, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; ao ODS nº 13, que estabelece a necessidade de adoção de medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; e ao ODS nº 15, que objetiva proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e conter a perda da biodiversidade.

Entretanto, a Lei nº 9.440/2024, ao revogar o dispositivo, suprimiu o repasse de receitas orientado por critérios ambientais, ocasionando impacto direto sobre os municípios que, amparados pela norma anterior, haviam estruturado políticas de preservação, saneamento, coleta seletiva e conservação dos recursos naturais. Tal revogação abrupta configurou verdadeira ofensa ao direito fundamental, que é o direito ao meio ambiente equilibrado, comprometendo a continuidade de programas municipais voltados à sustentabilidade e afetando, de maneira sensível, a autonomia financeira dos entes locais, em afronta aos princípios constitucionais da proteção ambiental e da cooperação federativa.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que, no Estado de Alagoas, a desertificação — entendida como a degradação da terra em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de fatores como variações climáticas e atividades humanas — já alcança aproximadamente 15% (quinze por cento) dos municípios alagoanos, conforme dados da Universidade Federal de Alagoas[2].

Ainda na esteira do tema, ao se analisarem os dados expostos na referida pesquisa, verifica-se que os principais fatores que provocam esse fenômeno decorrem da ação humana, especialmente do desmatamento, que atua como elemento amplificador da situação. Nesse sentido, constata-se que, em vez de suprimir incentivos financeiros destinados aos municípios, o Estado de Alagoas deveria, além de ampliar o percentual de receitas distribuídas, fomentar pesquisas voltadas à proteção ambiental, com vistas tanto à preservação de áreas de mata nativa quanto à recuperação de áreas degradadas, abrangendo a Zona da Mata — compreendida como região de Mata Atlântica — bem como o Agreste e o Sertão, que integram o bioma da Caatinga.

Quando se analisam os indicadores de preservação ambiental, a exemplo dos dados disponibilizados pelo Centro de Liderança Pública[3] (CLP), verifica-se que o Estado de Alagoas ocupa a 22ª posição no ranking nacional de sustentabilidade, tendo caído uma colocação em relação ao relatório anterior; a 13ª posição no critério de desmatamento; e a 11ª posição em Recuperação de Áreas Degradadas — neste último caso, registrando queda de duas colocações

[2] UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. Desertificação já atinge 15% dos municípios alagoanos, aponta estudo do Lapis/Ufal. Maceió: UFAL, 2024. Disponível em: <https://noticias.ufal.br/ufal/noticias/2024/5/desertificacao-ja-atinge-15-dos-municipios-alagoanos-aponta-estudo-do-lapis-ufal>. Acesso em: 23 nov. 2025.

[3] CENTRO DE LIDERANÇA PÚBLICA (CLP). Ranking de Competitividade dos Estados. Disponível em: <https://rankingdecompetitividade.org.br/estados/>. Acesso em: 24 nov. 2025.

quando comparados os dados de 2023 com os de 2024. Ademais, no quesito perda de água, observa-se um retrocesso ainda mais significativo, com o Estado caindo cerca de 13 posições e passando a ocupar a 27ª colocação em 2024, em comparação aos dados de 2023.

Diante do exposto, Excelência, evidencia-se que a revogação da política pública ambiental em questão não pode ser compreendida como mera manifestação discricionária do Poder legislativo estadual. Trata-se, na realidade, de medida que colide frontalmente com a ordem constitucional, sobretudo com o artigo 225 da Constituição Federal, que erige o meio ambiente ecologicamente equilibrado à condição de direito fundamental. Tal norma constitucional estabelece um dever jurídico compartilhado entre Estado e sociedade, impondo-lhes a obrigação de assegurar a integridade ambiental em benefício das presentes e futuras gerações. A supressão dessas garantias representaria não apenas retrocesso normativo, mas também violação ao direito fundamental do direito ao meio ambiente equilibrado e ao princípio da solidariedade intergeracional e à própria essência da dignidade humana.

5. DA SISTEMÁTICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ICMS VERDE E OS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO E OS PRAZOS DE REPASSE DAS PARCELAS ORIUNDAS DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DESTINADAS AOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS.

O Valor Adicionado Fiscal (VAF) constitui o principal critério para a apuração do Índice de Participação dos Municípios (IPM) na repartição da receita do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, representando a riqueza econômica efetivamente gerada em cada ente municipal a partir das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços tributáveis. Nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual de regência, 65% da cota-parte do ICMS pertencente aos municípios é distribuída com base no VAF, o que evidencia sua incontestável relevância no pacto federativo e na autonomia financeira municipal.

O VAF corresponde, em sua definição essencial, à diferença entre o valor das saídas e o valor das entradas de mercadorias e serviços declarados pelos contribuintes do ICMS, apurado mediante a fórmula VAF = Saídas – Entradas. Para a formação desse índice, são consideradas as informações prestadas pelos contribuintes por meio das obrigações acessórias, tais como a Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) e a Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), além dos ajustes previstos em lei, que incluem, dentre outros,

exclusões de operações não tributadas, devoluções e exportações. A consolidação final dos dados é realizada pela Secretaria da Fazenda, que atribui o resultado ao município onde localizado o respectivo estabelecimento contribuinte.

Ressalte-se que a apuração do VAF ocorre anualmente, sempre com base no exercício fiscal imediatamente anterior, de modo que o VAF apurado em 2024 serve de referência para a distribuição dos recursos em 2025, assim como o VAF apurado em 2025 servirá de base para a partilha em 2026. Trata-se, portanto, de procedimento objetivo, técnico e anual, cuja consolidação gera efeitos jurídicos certos para o exercício subsequente.

Nesse contexto, a alteração promovida pela Lei nº 9.440/2024, que redefiniu percentuais previstos na Lei nº 5.981/1997, não possui o condão de retroagir para alcançar o VAF já definitivamente apurado no exercício de 2024, sob pena de flagrante violação aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade.

Tanto é assim, que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, realizou os levantamentos, inclusive com resultado, devidamente publicado, por meio das Portaria 113 e 114 de 2025, para implantação em 2026. Assim, a distribuição do ICMS no exercício de 2025 deve, obrigatoriamente, respeitar os índices calculados com base no VAF de 2024, já consolidado pela Administração Fazendária, sendo certo que as novas regras introduzidas pela Lei nº 9.440/2024 somente poderão incidir sobre o VAF apurado no exercício de 2025, produzindo efeitos financeiros, portanto, apenas a partir de 2026.

6.DO DIREITO

6.1 DA INCOSTITUCONALIDADE DO ART. 15 DA LEI ESTADUAL Nº 9.440/2024.

O ICMS Verde, também denominado ICMS Ecológico, representa uma das mais relevantes expressões da utilização da tributação como instrumento de política pública ambiental no Brasil. Sua essência não reside na criação de novo tributo, mas na redefinição de critérios de repartição da cota-parte municipal do ICMS, incorporando parâmetros ambientais como elementos de estímulo às boas práticas de preservação, conservação e sustentabilidade.

A recente revogação do ICMS Verde por lei estadual suscita relevantes questionamentos constitucionais, sobretudo à luz dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, da vedação ao retrocesso ambiental, da autonomia municipal e da própria estrutura federativa brasileira.

O presente estudo tem por objetivo demonstrar: (i) a plena constitucionalidade do ICMS Verde, enquanto instrumento de extrafiscalidade ambiental; e (ii) a inconstitucionalidade material da lei estadual que o revogou, por violação direta e indireta a diversos comandos da Constituição da República.

A tributação moderna não se limita à função arrecadatória. A doutrina é pacífica ao reconhecer a função extrafiscal dos tributos, pela qual o Estado utiliza a tributação para induzir comportamentos socialmente desejáveis.

Como já visto, a partir de uma interpretação sistemática da estrutura normativa nacional, encontra-se a possibilidade de utilização de instrumentos fiscais com o fito de efetivar a proteção do meio ambiente, por meio da extrafiscalidade tributária[4].

Paulo de Barros Carvalho ensina que a extrafiscalidade se manifesta quando "o tributo deixa de ter apenas função arrecadatória para se transformar em instrumento de intervenção na ordem econômica e social". No mesmo sentido, Ricardo Lobo Torres reconhece que "a tributação ambiental constitui técnica legítima de indução econômica, vocacionada à proteção de bens jurídicos transindividuais".

Nesse contexto, os incentivos fiscais, especialmente no âmbito do ICMS, assumem papel de destaque como instrumentos de concretização da extrafiscalidade, ao serem utilizados pelo Estado como mecanismo de indução ao desenvolvimento regional, à atração de investimentos e à promoção de setores estratégicos da economia. Conforme leciona Afrânio Menezes de Oliveira Júnior[5], os incentivos fiscais "não se destinam primordialmente à arrecadação, mas sim à orientação do comportamento econômico dos contribuintes, funcionando como ferramentas de política pública voltadas à correção de desigualdades regionais e ao fomento da atividade produtiva". Assim, embora possuam inegável função econômica e social, tais incentivos

[4] https://www.pge.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-10/2015_006artigo_5_icms_ecologico_desafio_da_tributacao_ambiental.pdf?utm_source=chatgpt.com

[5] Oliveira Júnior, Afrânio Menezes de. Incentivos fiscais no âmbito do ICMS. Curitiba: Juruá, 2016.

devem respeitar, de forma rigorosa, os limites constitucionais impostos ao poder de tributar, notadamente os princípios da legalidade, isonomia, anterioridade e da vedação à guerra fiscal, sob pena de esvaziamento da própria segurança jurídica do sistema tributário. Desse modo, a extrafiscalidade no ICMS revela-se legítima apenas quando exercida em consonância com a Constituição, harmonizando a intervenção estatal na economia com a preservação do equilíbrio federativo.

O ICMS Verde enquadra-se perfeitamente nessa lógica: trata-se de um mecanismo de indução positiva, pelo qual o Estado estimula os Municípios a adotarem políticas públicas ambientais estruturadas, mediante recompensa financeira na repartição de receitas.

A Constituição Federal, em seu art. 158, IV, estabelece que 25% da arrecadação do ICMS pertencem aos Municípios, cabendo à lei estadual definir os critérios de repartição de parte desse percentual, observando-se, obrigatoriamente, o Valor Adicionado Fiscal (VAF) mínimo de 65%.

O restante da cota (até 35%) pode ser distribuído com base em critérios definidos pela legislação estadual. É exatamente nesse espaço normativo que se insere o ICMS Verde. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em reiteradas oportunidades, a constitucionalidade da utilização de critérios ambientais, educacionais e sociais na repartição do ICMS.

Portanto, não há qualquer afronta à Constituição na criação do ICMS Verde, uma vez que ele se enquadra perfeitamente na autorização expressa do art. 158, IV, da Carta Magna.

O art. 170, VI, da Constituição estabelece que a ordem econômica deve observar o princípio da defesa do meio ambiente. Já o art. 225 consagra o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribuindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O ICMS Verde materializa esses comandos constitucionais ao transformar a proteção ambiental em vetor de distribuição de recursos públicos, fortalecendo a capacidade dos Municípios de implementar políticas ambientais concretas. Trata-se, portanto, de instrumento normativamente alinhado à Constituição Ecológica brasileira.

A doutrina nacional é robusta na defesa da tributação ambiental como instrumento legítimo de intervenção estatal.

Roque Antonio Carrazza leciona que "a Constituição legitima plenamente o uso extrafiscal dos tributos quando direcionado à promoção de valores constitucionalmente protegidos, dentre os quais se destaca o meio ambiente".

Misabel Derzi aponta que a tributação ambiental "não traduz penalidade, mas técnica de indução econômica orientada por valores constitucionais superiores". Heleno Taveira Torres, por sua vez, destaca que os tributos ambientais operam como instrumentos de governança ambiental e de concretização do desenvolvimento sustentável.

Nos periódicos especializados, como a Revista de Direito Tributário e a Revista Brasileira de Direito Ambiental, é pacífico o entendimento de que o ICMS Verde representa uma das mais bem-sucedidas experiências de federalismo fiscal ambiental no Brasil.

O ICMS Verde é plenamente compatível com a Constituição Federal, encontrando amparo direto nos arts. 158, IV, 170, VI, e 225 da Carta Magna. Sua natureza extrafiscal, sua finalidade ambiental e sua função indutora de políticas públicas estruturantes o qualificam como instrumento legítimo do federalismo fiscal brasileiro.

Por outro lado, a lei estadual que promoveu sua revogação padece de flagrante inconstitucionalidade material, por violar a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima, a vedação ao retrocesso ambiental, o pacto federativo, a autonomia municipal e o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento, pela via judicial adequada, da inconstitucionalidade da norma revogadora, com o restabelecimento do ICMS Verde como instrumento indispensável de proteção ambiental, equilíbrio federativo e justiça fiscal.

6.2 DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

O artigo 225 da Constituição da República consagra o direito fundamental de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualificando-o como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impõe, ainda, ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, estabelecendo verdadeira cláusula de proteção intergeracional.

Nesse contexto, o chamado ICMS Verde configura-se como relevante instrumento econômico de efetivação da política ambiental, ao vincular o repasse de receitas estaduais a critérios de sustentabilidade, tais como a conservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos e a recuperação de áreas degradadas. Trata-se de mecanismo que introduziu parâmetros ambientais na repartição dessa parcela de recursos transferida dos Estados aos Municípios, funcionando como modalidade de Pagamento por Serviços Ambientais.

Conforme leciona o Professor Wilson Loureiro[6]:

> *"denomina-se ICMS Ecológico a qualquer critério, ou critérios, relacionados à busca de solução para problemas ambientais. Tais critérios são utilizados para a determinação do "quanto" cada município deverá receber na repartição dos recursos financeiros arrecadados através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICM."*

A revogação desse instrumento, sem qualquer substitutivo normativo, configura afronta direta ao núcleo essencial do direito ambiental, por fragilizar mecanismos de incentivo à preservação e comprometer a continuidade de políticas públicas municipais voltadas à sustentabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4717, reconheceu o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, assentando que avanços normativos na tutela ecológica não podem ser suprimidos sem justificativa proporcional e adequada. Trata-se de orientação consolidada desta Corte, que reafirma a necessidade de progressividade e aprimoramento das políticas ambientais, em consonância com o mandamento constitucional do artigo 225.

Assim, a revogação do ICMS Verde pelo Estado de Alagoas viola frontalmente os princípios da progressividade ambiental e da vedação ao retrocesso, além de desconsiderar compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a AGENDA 2030, que estabelece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, a Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998, entre outras.

Esses compromissos imputam aos entes federativos o dever de atuarem como agentes incentivadores da preservação ambiental, promovendo o uso

[6] LOUREIRO, W. Experiências nacionais e internacionais de incentivos a conservação ambiental. 2003. Monografia (Pós-graduação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2003.

racional dos recursos naturais e estimulando setores econômicos a adotarem práticas sustentáveis, perspectiva reforçada pela economista **Elinor Ostrom, ganhadora do Prêmio Nobel de Economia de 2009, ao destacar que:**

> *"O emprego de instrumentos de governança econômica, como incentivos financeiros e modelos de precificação dos recursos naturais, é fundamental para assegurar que os bens coletivos sejam utilizados de maneira sustentável. A economia, ao aproximar os interesses individuais das demandas coletivas, pode tornar-se elemento decisivo na promoção da conservação ambiental e do uso equilibrado dos recursos."*

À luz dessa compreensão, é evidente que a revogação do ICMS Verde enfraquece políticas locais de sustentabilidade e afronta não apenas os fundamentos constitucionais, mas também os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, ao desarticular mecanismos eficazes de incentivo à proteção ambiental.

Diante de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, por representar grave retrocesso normativo e institucional na proteção ambiental, em afronta direta ao artigo 225 da Constituição Federal e aos princípios constitucionais da sustentabilidade e da cooperação federativa.

6.3 VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E À AUTONOMIA MUNICIPAL (ARTS. 1º, 18 E 158, IV, CF)

A Constituição da República, em seu art. 158, inciso IV, assegura aos Municípios a participação no produto da arrecadação do ICMS, determinando que 25% desse montante sejam distribuídos conforme critérios estabelecidos em lei estadual. Entre tais critérios, diversos Estados da Federação instituíram o denominado ICMS Ecológico ou Verde, mecanismo que vincula parte da repartição de receitas a indicadores ambientais, premiando os Municípios que adotam políticas de preservação, conservação e gestão sustentável.

No Estado de Alagoas, a revogação abrupta desse instrumento, sem qualquer transição normativa e sem diálogo federativo, fragilizou a autonomia financeira municipal, penalizando os entes que estruturaram suas políticas públicas com base em parâmetros ambientais. A medida comprometeu a segurança jurídica, desestimulou investimentos locais voltados à sustentabilidade e gerou instabilidade na gestão orçamentária dos Municípios,

que passaram a sofrer com a supressão inesperada de receitas previamente asseguradas por lei.

Do ponto de vista constitucional, tal conduta configura inequívoca violação ao princípio federativo (arts. 1º e 18 da CF), que impõe cooperação e harmonia entre os entes na execução das competências comuns. Em matéria ambiental, essa obrigação encontra previsão expressa no art. 23 da Constituição Federal, que dispõe:

> *Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:*
> *[...]*
> *VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;*
> *VII – preservar as florestas, a fauna e a flora.*

Nesse sentido, o pacto federativo não se limita à repartição formal de competências, mas exige lealdade institucional e respeito às expectativas legítimas dos entes federados, sobretudo quando se trata de políticas públicas já consolidadas e que envolvem repasses financeiros.

A supressão do ICMS Verde, rompeu o equilíbrio federativo ao retirar dos Municípios instrumentos de incentivo econômico que lhes permitiam implementar políticas ambientais de forma autônoma. Trata-se de medida que centraliza decisões no Estado, em detrimento da autonomia municipal, contrariando o modelo de descentralização e cooperação previsto na Constituição.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversas ocasiões, que o pacto federativo constitui cláusula pétrea (art. 60, §4º, I, CF), não podendo ser vulnerado por medidas que fragilizem a autonomia dos entes federados. A revogação do ICMS Verde, ao retirar dos Municípios parcela significativa de recursos vinculados a políticas ambientais, afronta diretamente essa cláusula constitucional, configurando retrocesso institucional e financeiro.

Assim, a medida impugnada não apenas reduz recursos municipais, mas também desarticula políticas ambientais locais, em afronta ao dever constitucional de proteção do meio ambiente (art. 225 da CF).

6.4 VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL

O princípio da vedação ao retrocesso socioambiental encontra-se consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte como desdobramento da eficácia progressiva dos direitos fundamentais. Ele traduz a impossibilidade de supressão ou redução de normas e políticas públicas ambientais já conquistadas, salvo quando substituídas por medidas equivalentes ou superiores, sob pena de violação ao art. 225 da Constituição da República.

O professor Ingo Wolfgang Sarlet[7] acrescenta parâmetros fundantes, lecionando que:

> *"Assim, a proibição de retrocesso assume (como parece ter sido suficientemente fundamentado) feições de verdadeiro princípio constitucional fundamental implícito, que pode ser reconduzido tanto ao princípio do Estado de Direito (no âmbito da proteção da confiança e da estabilidade das relações jurídicas inerentes à segurança jurídica), quanto ao princípio do Estado Social, na condição de garantia da manutenção dos graus mínimos de segurança social alcançados, sendo, de resto, corolário da máxima eficácia e efetividade das normas de direitos fundamentais sociais e do direito à segurança jurídica, assim como da própria dignidade da pessoa humana."*

Nesse contexto, depreende-se, Excelência, que não é admissível o retrocesso de direitos fundamentais já consolidados. Não se pode, simplesmente, retirar dos entes municipais os recursos destinados à proteção ambiental, sob pena de comprometer políticas públicas locais, especialmente aquelas já consolidadas e bem-sucedidas. A revogação do ICMS Verde, sem a instituição de medida equivalente, produz efeitos negativos imediatos nos indicadores de preservação ambiental do Estado, conforme já demonstrado. Ademais, a instabilidade gerada por tal supressão inviabiliza o planejamento de longo prazo dos Municípios e fomenta desconfiança institucional.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano de 1972[8], realizada em Estocolmo, estabeleceu, alguns princípios, dentre eles trago a baila o Princípio 1°, que diz:

> ***"O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de adequadas condições de vida em um meio ambiente cuja***

[7] SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais e proibição de retrocesso: algumas notas sobre o desafio da sobrevivência dos direitos sociais num contexto de crise. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica – RIHJ, Belo Horizonte, ano 1, n. 2, jan./dez. 2004.

[8] Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (Estocolmo, 1972). Evento internacional promovido pela Organização das Nações Unidas, considerado marco inicial da diplomacia ambiental contemporânea, ao reconhecer a importância da proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

qualidade lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, e tem a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as gerações presentes e futuras."

Ora, Excelência, para que se atinjam metas, a exemplo da estabelecida no Princípio 1° da Conferência de Estocolmo, faz-se necessário que os direitos fundamentais já alcançados não sejam postos à prova, isto é, não sejam ameaçados por medidas que visem dilapidá-los. Assim, considerando o princípio da vedação ao retrocesso socioambiental, requer-se que o dispositivo da Lei nº 9.440/2024 seja declarado inconstitucional, sendo imprescindível a restauração da Lei nº 8.234/2020, a qual se mostrou compatível com o ordenamento jurídico nacional e com as normas internacionais das quais o Brasil é signatário, garantindo, desse modo, a continuidade das políticas públicas exitosas.

Diante de todo exposto, trago alguns julgados paradigmáticos desta Corte acerca do tema:

> *AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012. CONVERSÃO NA LEI N . 12.678/2012. INÉPCIA DA INICIAL E PREJUÍZO DA AÇÃO QUANTO AOS ARTS. 6º E 11 DA MEDIDA PROVISÓRIA N . 558/2012 E AO ART. 20 DA LEI N. 12.678/2012 . POSSIBILIDADE DE EXAME DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA NORMATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA ÁREA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE, SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE. 1. Este Supremo Tribunal manifestou-se pela possibilidade e análise dos requisitos constitucionais para a edição de medida provisória após a sua conversão em lei . 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal admite, em caráter excepcional, a declaração de inconstitucionalidade de medida provisória quando se comprove abuso da competência normativa do Chefe do Executivo, pela ausência dos requisitos constitucionais de relevância e urgência. Na espécie, na exposição de motivos da medida provisória não se demonstrou, de forma suficiente, os requisitos constitucionais de urgência do caso. 3 . As medidas provisórias não podem veicular norma que altere espaços territoriais especialmente protegidos, sob pena de ofensa ao art. 225, inc. III, da Constituição da Republica. 4 . A alterações promovidas pela Lei n. 12.678/2012 importaram diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação por ela atingidas, acarretando ofensa ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental, pois atingiram o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art. 225*

da Constituição da Republica . 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente, sem pronúncia de nulidade.

(STF - ADI: 4717 DF, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 05/04/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/02/2019).

***

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL. REDUÇÃO DO TERRITÓRIO DA ÁREA DA PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TAMOIOS POR MEIO DE DECRETO ESTADUAL. ART . 1º DO DECRETO 44.175/2013 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ART . 225, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AFRONTA AO DEVER DE PRESERVAÇÃO E AOS POSTULADOS DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO E DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE. ART . 225, CAPUT, DA LEI MAIOR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I – A Área de Proteção Ambiental de Tamoios foi reduzida por meio de Decreto estadual, em violação ao princípio da reserva legal (art. 225, § 1º, III, da CF) . II – A supressão de extenso espaço territorial especialmente protegido vulnera o dever de proteção e preservação do meio ambiente (art. 225, caput, CF) e ofende os princípios da vedação do retrocesso e da proibição da proteção insuficiente. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "com área total aproximada de 7.173,27 hectares", contida no artigo 1º do Decreto 44 .175/2013 do Estado do Rio de Janeiro.

(STF - ADI: 5676 RJ, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/01/2022)

***

Processo constitucional. Embargos de declaração. Condições de cabimento. 1 . Os embargos de declaração devem ter por objeto omissão, contradição ou obscuridade presente na decisão embargada. Não é possível opor embargos a decisão futura e incerta, que se teme possa vir a ser proferida. 2. Decisão embargada que meramente admitiu a ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental e convocou audiência pública, não tendo decidido qualquer outra matéria . 3. Recurso incabível, dado que investe contra conteúdo inexistente. Relatório 1. Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão deste relator que admitiu a presente ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental e convocou audiência pública . Confira-se o dispositivo da decisão: 24. Por todo o exposto, admito a presente ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sem prejuízo das informações a serem prestadas pelos requeridos, bem como das manifestações do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, convoco audiência pública, nos

termos acima, para os dias 21 e 22 de setembro de 2020. Abro desde logo prazo para manifestação de eventuais interessados em participar, o que deverá ocorrer por meio do e-mail fundoclima@stf .jus.br, até 10 de agosto de 2020. (Grifos acrescentados) 2. Segundo a embargante, a decisão embargada conteria contradição, uma vez que: (i) o pedido constante da inicial estaria voltado contra atos comissivos ou omissivos da União que comprometem o adequando funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudanca do Clima (Fundo Clima), ao passo que (ii) a decisão embargada teria feito ilações sobre a situação da política ambiental brasileira, suas repercussões do ponto de vista econômico e social, desmatamento e queimadas e a possível existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental . Nessas condições, a decisão estaria tratando de questões que extrapolam o objeto do processo. 3. Com base em tal argumento, a embargante assume, então, que: (i) este Juízo pode vir a instaurar, no futuro, a tutela estrutural de estado de coisas inconstitucionais; e (ii) também pode vir a ampliar o pedido objeto da ação para alcançar questões não pertinentes ao funcionamento do Fundo Clima. Com base em tais especulações sobre decisão futura, requer: "(i) a reconsideração da decisão embargada, para que seja esclarecida a impossibilidade de instauração de ofício, na presente causa, da tutela estrutural de "estado de coisas inconstitucional"; ou, subsidiariamente, para que se esclareça que eventual aplicação desse tipo de tutela na presente causa não poderá implicar a ampliação dos pedidos especificados na petição inicial; e (ii) caso não seja possível a reconsideração, sejam os presentes embargos de declaração submetidos à análise do Plenário, para que se esclareça que, diante da gravidade das consequências processuais ínsitas à tutela do "estado de coisas inconstitucional", essa técnica não comporta conhecimento de ofício, dependendo sempre de postulação expressa dos requerentes . 3. É o relatório. Passo ao exame. Fundamentação 4 . A decisão embargada apenas e tão-somente conheceu da ação proposta como arguição de descumprimento de preceito fundamental e determinou a convocação de audiência pública. A União não alega omissão, contradição ou obscuridade de qualquer espécie relacionada a tais pontos – os únicos que foram objeto de decisão. 5. Como é facilmente inferível de seu texto e dispositivo, a decisão embargada não instaurou tutela estrutural de estado de coisas inconstitucional, não debateu as condições em que isso poderia ocorrer, tampouco determinou a ampliação do pedido para além do que foi requerido . As observações sobre a situação da política ambiental brasileira e sobre a devastação das suas florestas – fato público, notório e de conhecimento mundial – foram tecidas para contextualizar a situação empírica em que o debate sobre o Fundo Clima está instaurado. 6. Esse o quadro, nada há a reconsiderar ou esclarecer quanto ao objeto da decisão proferida. Preocupações e especulações quanto a decisão futura e incerta não são tuteláveis por embargos de declaração, eis que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas . Por ora, tudo o que se decidiu foi pela admissibilidade da ação e pela convocação de audiência pública. Conclusão 7. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso, dado que investe contra conteúdo inexistente. Brasília, 15 de setembro de 2020 . Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator

(STF - ADPF: 708 DF 0024408-68.2020.1.00 .0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020)

***

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DENOMINADA APA - LAGO DE SANTA ISABEL. DECRETO DE REVOGAÇÃO DE ATO NORMATIVO DE CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AFRONTA AO ART . 225, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. DECRETO ESTADUAL Nº 5.879/2018. DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES E EX TUNC . 1. A vertente ação objetiva a declaração da inconstitucionalidade com efeitos erga omnes e ex tunc do texto integral do Decreto nº 5.879, de 12 de novembro de 2018, por afronta ao art. 225, § 1º, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) . 2. O art. 225, § 1º, III, da Constituição Federal, exige a edição de lei para a alteração e a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos e, segundo a jurisprudência, trata-se de norma de reprodução obrigatória no âmbito das unidades federativas. Precedente do Supremo Tribunal Federal . 3. O art. 22, § 7º, da Lei Federal nº 9.985/2000, diploma legal que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza (SNUC), exige lei específica para os casos de desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação . 3. O Decreto nº 5.879/2018 editado pelo Estado do Tocantins promoveu a extinção de toda uma área que se encontrava sob proteção ambiental, sendo que, uma alteração desse teor, apenas poderia ser realizada por meio de lei específica, em sentido formal. 4 . Além de vulnerar o dever de proteção e preservação do meio ambiente, previsto no art. 225, caput, da CF/88, bem como ofender o princípio da vedação ao retrocesso socioambiental, o Decreto Estadual nº 5.879/2018 afronta a regra constante do art. 225, § 1º, III, da Carta Magna, bem como a norma constante do art . 22, § 7º, da Lei Federal nº 9.985/2000. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade com efeitos erga omnes e ex tunc do texto integral do Decreto nº 5 .879, de 12 de novembro de 2018. (TJTO , Direta de Inconstitucionalidade, 0012232-56.2019.8 .27.0000, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO , TRIBUNAL PLENO , julgado em 15/07/2021, DJe 26/07/2021 20:33:58)

(TJ-TO - Direta de Inconstitucionalidade: 0012232-56.2019 .8.27.0000, Relator.: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 15/07/2021, TRIBUNAL PLENO)

***

EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AFRONTA AO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 500/2020 . REVOGAÇÃO DAS RESOLUÇÕES NºS 84/2001, 302/2002 E 303/2002. LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO. PARÂMETROS, DEFINIÇÕES E

LIMITES DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS E REGIME DE USO DO ENTORNO. PARÂMETROS, DEFINIÇÕES E LIMITES DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM GERAL . SUPRESSÃO DE MARCOS REGULATÓRIOS AMBIENTAIS. RETROCESSO SOCIOAMBINETAL. PROCEDÊNCIA. 1 . O exercício da competência normativa do CONAMA vê os seus limites materiais condicionados aos parâmetros fixados pelo constituinte e pelo legislador. As Resoluções editadas pelo órgão preservam a sua legitimidade quando cumprem o conteúdo material da Constituição e da legislação ambiental. A preservação da ordem constitucional vigente de proteção do meio ambiente impõe-se, pois, como limite substantivo ao agir administrativo. 2 . O poder normativo atribuído ao CONAMA pela respectiva lei instituidora consiste em instrumento para que dele lance mão o agente regulador no sentido da implementação das diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na Constituição e na legislação ambiental. Em outras palavras, a orientação seguida pelo Administrador deve necessariamente mostrar-se compatível com a ordem constitucional de proteção do patrimônio ambiental. Eventualmente falhando nesse dever de justificação, expõe-se a atividade normativa do ente administrativo ao controle jurisdicional da sua legitimidade. Tais objetivos e princípios são extraídos, primariamente, do art . 225 da Lei Maior, a consagrar que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 3. A mera revogação de normas operacionais fixadoras de parâmetros mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação ambiental, sem sua substituição ou atualização, compromete a observância da Constituição, da legislação vigente e de compromissos internacionais. 4 . A revogação da Resolução CONAMA nº 284/2001 sinaliza dispensa de licenciamento para empreendimentos de irrigação, mesmo que potencialmente causadores de modificações ambientais significativas, a evidenciar graves e imediatos riscos para a preservação dos recursos hídricos, em prejuízo da qualidade de vida das presentes e futuras gerações (art. 225, caput e § 1º, I, da CF). 5. A revogação das Resoluções nºs 302/2002 e 303/2002 distancia-se dos objetivos definidos no art . 225 da CF, baliza material da atividade normativa do CONAMA. Estado de anomia e descontrole regulatório, a configurar material retrocesso no tocante à satisfação do dever de proteger e preservar o equilíbrio do meio ambiente, incompatível com a ordem constitucional e o princípio da precaução. Precedentes. Retrocesso na proteção e defesa dos direitos fundamentais à vida (art . 5º, caput, da CF), à saúde (art. 6º da CF) e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF). 6 . A Resolução CONAMA nº 500/2020, objeto de impugnação, ao revogar normativa necessária e primária de proteção ambiental na seara hídrica, implica autêntica situação de degradação de ecossistemas essenciais à preservação da vida sadia, comprometimento da integridade de processos ecológicos essenciais e perda de biodiversidade, assim como o recrudescimento da supressão de cobertura vegetal em áreas legalmente protegidas. A degradação ambiental tem causado danos contínuos à saúde (art. 6º CRFB), à

vida (art. 5º, caput, CRFB) e à dignidade das pessoas (art . 1º, III, CRFB), mantendo a República Federativa do Brasil distante de alcançar os objetivos de construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CRFB), alcançar o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, CRFB), que só é efetivo se sustentável, e promover o bem de todos (art. 3º, IV, CRFB) . Tais danos são potencializados pela ausência de uma política pública eficiente de repressão, prevenção e reparação de danos ambientais. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Resolução CONAMA nº 500/2020, no que revogou as Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002.

(STF - ADPF: 747 DF 0104368-73 .2020.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/12/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/01/2022)

Desse modo, Excelência, a revogação do ICMS Verde, ao extinguir política pública consolidada e reconhecida como instrumento eficaz de incentivo à sustentabilidade, configura verdadeiro retrocesso socioambiental, injustificado e desproporcional. Tal medida afronta a função ecológica do Estado, compromete a autonomia municipal e viola o dever constitucional de proteção ambiental previsto no art. 225 da Constituição da República, que impõe ao Poder Público e à coletividade a obrigação de preservar o meio ambiente em benefício das presentes e futuras gerações.

6.5 VIOLAÇÃO AOS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA (ART. 3º, I E IV, CF)

Ao revogar política pública voltada ao estímulo da sustentabilidade e à proteção dos recursos naturais, a Lei nº 9.440/2024 afronta diretamente os objetivos fundamentais da República, em especial aqueles previstos no art. 3º da Constituição Federal: construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o desenvolvimento nacional sustentável e reduzir as desigualdades regionais.

Os dados divulgados pelo Centro de Liderança Pública (CLP), já transcritos em tópico anterior, evidenciam a deterioração dos índices de proteção ambiental no Estado de Alagoas, ao se comparar o período de 2023 — quando ainda vigorava a norma anterior — com os resultados posteriores à sua revogação. Tais indicadores demonstram, de forma objetiva, que a supressão do ICMS Verde produziu retrocesso concreto na política ambiental estadual, comprometendo a efetividade dos objetivos constitucionais e agravando a vulnerabilidade socioambiental da região.

O desmantelamento de políticas consolidadas de proteção ambiental compromete todos os aspectos da vida dos cidadãos, uma vez que o desenvolvimento econômico e social está intrinsecamente vinculado à um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, a Professora Daniela Gomes ressalta a estreita relação entre os direitos fundamentais e o meio ambiente[9], afirmando que:

> *"Todos os demais direitos fundamentais pressupõem um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. A inter-relação entre os direitos humanos fundamentais e o direito ambiental é essencial, pois o meio ambiente se relaciona com todos os aspectos da vida. Se não houver um ambiente saudável, de nada adiantará um crescimento econômico acelerado, um grande desenvolvimento tecnológico ou mesmo um extenso rol de direitos assegurados."*

Nessa perspectiva, Excelência, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado mostra-se imperativa para restaurar a primazia dos objetivos constitucionais e reafirmar o compromisso do Estado com a preservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

7. DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

Nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/1999, requer-se a concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, os efeitos do art. 15 da Lei Estadual nº 9.440/2024, o qual revogou o inciso VI do §2º do art. 1º da Lei nº 5.981/1997, responsável pelo critério ambiental – denominado ICMS Verde – na composição do Índice de Participação dos Municípios.

A plausibilidade jurídica do pedido revela-se manifesta, diante dos vícios materiais apontados nesta ação, notadamente a violação aos arts. 170, VI, e 225 da Constituição Federal, uma vez que a revogação abrupta de política pública ambiental consolidada afronta o princípio da vedação ao retrocesso ecológico.

Soma-se a isso o desrespeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima, pois inúmeros Municípios estruturaram, ao longo dos anos, políticas de preservação e gestão ambiental baseadas na previsibilidade dos

[9] GOMES, Daniela Vasconcellos. Considerações acerca do direito fundamental ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Revista de Direito Ambiental. Vol. 55. ano. 14. p. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

repasses decorrentes do ICMS Verde, investimentos que não podem ser desconsiderados ou desfeitos por ato legislativo intempestivo.

Há, ainda, evidente comprometimento do pacto federativo e da autonomia municipal, pois a repartição de receitas tributárias é elemento fundamental para o financiamento das políticas públicas locais. A eliminação do critério ambiental no cálculo do IPM representa, portanto, não apenas a supressão de instrumento de extrafiscalidade ambiental, mas também grave interferência na capacidade financeira dos Municípios, especialmente daqueles que cumpriram rigorosamente as exigências estabelecidas pelo Estado para fomentar a gestão ambiental.

O perigo na demora é igualmente evidente. Os efeitos da nova legislação já incidem sobre o exercício financeiro de 2026, provocando queda abrupta da arrecadação municipal, com risco concreto de desequilíbrio orçamentário e de ruptura no fluxo de caixa das administrações locais.

Tal situação compromete a continuidade de políticas ambientais essenciais, como a manutenção de unidades de conservação da mata atlântica, o manejo adequado de resíduos sólidos e a fiscalização ambiental, cujos prejuízos são, por natureza, de difícil ou impossível reversão. Os municípios que serão os maiores prejudicados são aqueles com maior extensão de preservação da Mata Atlântica, a saber: Flexeiras/AL, Quebranbulo/AL e Murici/AL.

A permanência da norma impugnada até o julgamento definitivo acarretará danos financeiros irreparáveis e danos ambientais igualmente irreversíveis. A título de exemplo, o município de Flexeiras/AL, inaugurou o museu da Mata Atlântica, é um novo espaço para **educação ambiental, turismo sustentável e valorização da biodiversidade**, integrando trilhas, exposições sobre flora e fauna, e eventos como o Eco Festival, sendo um marco para a conscientização e o ecoturismo na região[10].

Diante desse quadro, impõe-se a concessão da medida cautelar para restabelecer, provisoriamente, a vigência do inciso VI do §2º do art. 1º da Lei nº 5.981/1997, garantindo-se que a repartição do ICMS continue a observar o critério ambiental anteriormente vigente.

[10] https://www.instagram.com/flexeirasecofestival/

Requer-se, ainda, que o Chefe do Poder Executivo Estadual e a Secretaria de Estado da Fazenda sejam imediatamente comunicados para que retomem a metodologia de cálculo anterior, assegurando-se a regularidade dos repasses aos Municípios. Requer-se também a oitiva da Procuradoria-Geral do Estado, conforme determina o art. 6º da Lei nº 9.868/1999.

Em razão da urgência e gravidade do tema — que envolve tanto a sobrevivência financeira dos Municípios quanto a preservação de políticas ambientais consolidadas — pede-se que a medida cautelar seja apreciada com a máxima brevidade, evitando-se a consolidação de danos de natureza irreversível.

Nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/1999, requer-se a concessão de medida cautelar para suspender, de imediato, a eficácia do art. 15 da Lei nº 9.440/2024, restabelecendo, até o julgamento definitivo da presente ação, a vigência do inciso VI do §2º do art. 1º da Lei nº 5.981/1997.

A urgência da medida cautelar se impõe porque:

a) a norma impugnada já produz efeitos orçamentários e financeiros, excluindo os repasses vinculados a critérios ambientais no exercício de 2025, cessando integralmente o repasse em 2026;
b) há risco concreto de prejuízo irreparável aos Municípios, que dependem desses recursos para manter políticas de preservação e sustentabilidade;
c) a continuidade das políticas ambientais locais encontra-se ameaçada, com potencial desestruturação de programas de coleta seletiva, saneamento, conservação de áreas protegidas e recuperação de áreas degradadas.

Diante desse cenário, a suspensão imediata da norma é indispensável para evitar danos de difícil reparação e assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição da República.

8. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1. O recebimento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com fundamento no art. 102, I, “a”, da Constituição Federal e na Lei nº 9.868/1999;

2. A concessão de medida cautelar, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/1999, para suspender imediatamente os efeitos do art. 15 da Lei Estadual nº 9.440/2024, restabelecendo provisoriamente a eficácia do inciso VI do §2º do art. 1º da Lei nº 5.981/1997, até o julgamento definitivo da presente ação;

3. A notificação do Governador do Estado de Alagoas e da Assembleia Legislativa Estadual, para que prestem informações, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.868/1999;

4. A intimação do Procurador-Geral do Estado e do Advogado-Geral da União, para manifestação, conforme dispõe o art. 8º da referida lei;

5. A manifestação do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 103, §1º, da Constituição Federal;

6. Ao final, o julgamento de procedência da presente ação, para declarar a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei nº 9.440/2024, com efeitos ex tunc, restabelecendo integralmente a vigência do dispositivo que instituiu o ICMS Verde;

7. A condenação do Estado de Alagoas ao pagamento das custas processuais, se houver.

Nestes Termos,
Pede deferimento.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Herman Barbosa
OAB-DF 10001

Fernanda Torres
OAB-DF 73152